

Nr. 174 Begründung des Entwurfs einer Grenzzonenverordnung. 28. Juli 1938*R 3001/20200, Bl. 8–9 Schnellbrief, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Geheim*

Die an die Reichsgrenze angrenzenden Gebiete sind schon im Frieden am stärksten gefährdet und bedürfen eines besonderen Schutzes und der besonderen Förderung. Diesem Ziel dient § 1 des Gesetzes über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen vom 9. März 1937 (RGBl. I S. 281)².

Die erste Durchführungsverordnung vom 17. August 1937 (RGBl. I S. 905)³ will den Grundstücksbestand in den an der deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen Grenze gelegenen Grenzkreisen gegen Überfremdung durch ausländische, fremdstämmige und sonst unzuverlässige Personen schützen. Der den beteiligten Reichsressorts vor einiger Zeit zugegangene Entwurf einer zweiten Durchführungsverordnung⁴ will durch die Zusammenfassung aller wirtschaftlichen Förderungsmaßnahmen die Grenzgebiete so kräftigen, daß eine Abwanderung der Bevölkerung und wirtschaftlicher Unternehmungen unterbleibt. Der vorliegende Entwurf einer Grenzzonenverordnung will auf polizeilichem Gebiet die zur Sicherung der Reichsgrenze notwendigen Maßnahmen treffen, um die dem Reich über die Reichsgrenze schon im Frieden drohenden Gefahren abzuwehren. Dazu ist die Schaffung einer einheitlichen Grenzzone an der Reichsgrenze erforderlich, die schon im Frieden gebildet werden muß, damit die Behörden und die Bevölkerung sich auf die im Kriege vorgesehenen Maßnahmen einstellen. Die Grenzzone hat im Kriegsfall die Aufgabe, zwischen dem Ausland und dem Inneren des Reichs eine unter erhöhter polizeilicher Überwachung stehende Zone zur Abwehr feindlicher, gegen die deutsche Reichsverteidigung gerichteter Maßnahmen zu schaffen. Die Grenzzone kann deshalb nicht erst im Kriegsfall gebildet werden.

Die in der Verordnung vorgesehenen polizeilichen Maßnahmen stellen Verschärfungen der geltenden polizeilichen Bestimmungen dar, die zur Erleichterung der Grenzüberwachung getroffen werden müssen. Dabei ist nach Möglichkeit vermieden worden, daß durch diese polizeilichen Maßnahmen eine ungünstige Beeinflussung der wirtschaftlichen Lage im Grenzgebiet einsetzt.

Zu § 1⁵

Der Umfang und die Tiefe der Grenzzone entspricht den Wünschen des Oberkommandos der Wehrmacht. Nach eingehender Prüfung ist davon abgesehen worden, eine engere Friedensgrenzzone, die nur die unmittelbar an die Reichsgrenze stoßenden Grenzkreise an der Landgrenze umfaßt, zu

¹ Vorgelegt vom RIM (HA Sipo) an OKW, AA, RFM, RJuM, RWiM, RMVP, RAM, REM und StdF m. d. B., dem VO-Entw. zuzustimmen: „Das Oberkommando der Wehrmacht hat gebeten, die Grenzzonenverordnung beschleunigt in Kraft zu setzen, um baldmöglichst die erforderliche Grundlage für die Mobilmachungsvorarbeiten für das Mobilmachungsjahr 1938/39 zu schaffen.“ Gleichzeitig wurde auf den 4. 8. 1938 „zu einer möglichst abschließenden Beratung“ des Entw. eingeladen; R 3001/20200, Bl. 3–7. Zur dramat. Verschärfung der Sudetenkrise seit Frühj. 1938 als dem unausgesprochenen Hauptanlaß der Initiative vgl. UuF XII, passim.

² ARH IV, Nr. 52 P. 4.

³ Ebd. Nrr. 84, 88, 131.

⁴ Oben Dok. Nrr. 25, 34.

⁵ Vierendeilige Auflistung der die Grenzzone bildenden Stadt- und Landkreise, wie sie, mit Ausweisung z. T. neuer Grenzkreise infolge Angliederung des Sudeten- und des Memellands, dann auch die endgült. GrenzzonenVO von 1939 (u. Anm. 16) enthält.

bilden, die dann im Kriegsfall auf eine durchschnittliche Tiefe von 30 km und auf das Küstengebiet erweitert werden müßte. Auch hat sich eine Anpassung der Grenzzone an die bestehenden Sicherungsbereiche und Sperrgebiete nicht ermöglichen lassen. Soweit eine Erweiterung der Grenzzone auf Kreise, die nicht unmittelbar an die Reichsgrenze stoßen, vorgenommen worden ist, ist dies auf die besondere örtliche Lage der Kreise oder besondere Interessen der Reichsverteidigung zurückzuführen. Dabei ist aus Zweckmäßigkeitsgründen einheitlich von einer Teilung der unteren Verwaltungsbezirke durch die Grenzzone grundsätzlich abgesehen worden, selbst wenn sich dadurch an einzelnen Stellen eine unverhältnismäßige Tiefe der Grenzzone ergeben hat.

Zu § 2⁶

Die in der Grenzzone besonders notwendige verschärfte Überwachung von Ausländern erfordert eine Verschärfung der meldepolizeilichen Bestimmungen, namentlich eine Abkürzung der An- und Abmeldefristen. Daneben ist es notwendig, daß alle Personen, die außerhalb des Gaststättengewerbes beherbergt werden, derselben Meldepflicht unterworfen werden wie die Hotelgäste. Aufgrund der verschärften Meldebestimmungen ist vorgesehen, eine verschärfte Überwachung der in der Grenzzone sich vorübergehend aufhaltenden Ausländer vorzunehmen. Auf eine Verschärfung der ausländerpolizeilichen Bestimmungen in der Grenzzone kann deshalb verzichtet werden.

Zu § 3⁷

Das Umherziehen von Zigeunern in der Grenzzone ist aus sicherheitspolizeilichen Gründen unerwünscht.

Zu § 4⁸

Bei der Ausübung des Wandergewerbes durch Ausländer ist nach der Bekanntmachung des Bundesrats betr. Ausführungsbestimmungen zur Gewerbeordnung vom 27. 11. 1896 (RGL. S. 745) die Ausdehnung des Wandergewerbescheins für jeden Bezirk notwendig. In der Grenzzone kann daher der Hausierhandel durch Ausländer polizeilich überwacht werden. Aus sicherheitspolizeilichen Gründen ist eine Ausdehnung dieser Bestimmung auf die Tätigkeit von ausländischen Reisenden mittels Gewerbelegitimationskarten für die Grenzzone erforderlich. Da diese Beschränkung für alle Ausländer und nur in der Grenzzone gilt, dürfte sie mit den bestehenden Handels- und Niederlassungsverträgen nicht im Widerspruch stehen. Aus den gleichen Gründen hat sich die Notwendigkeit ergeben, die nach § 64 der Gewerbeordnung⁹ bisher freie Zulassung von Ausländern zum Verkauf auf Jahr- und Wochenmärkten und die bisher freie Ausübung der Tätigkeit als Versicherungsagent durch Ausländer in der Grenzzone einer besonderen Genehmigung zu unterwerfen.

Zu § 5¹⁰

Wenn auch nach § 3 des Paßgesetzes vom 12. 10. 1867 (Bundesgesetzblatt S. 33) alle Personen sich auf amtliches Erfordern über ihre Personen [sic] genügend auszuweisen haben, so besteht doch bisher keine Pflicht, einen amtlichen Ausweis mit sich zu führen. Die Erfahrungen der verschärften Grenzüberwachung der letzten Jahre haben die unumgängliche Notwendigkeit erwiesen, daß in

⁶ VO-Entw. § 2 verkürzte die reguläre polizeil. Meldefrist von sieben Tagen für Ausländer in der Grenzzone auf zwei Tage. Der Meldepflicht unterlagen dort auch alle priv. Quartiergeber, ferner alle Krankenanstalten, Sanatorien etc. für ihre Patienten über 15 Jahren, ohne die außerhalb der Grenzzone geltende Beschränkung auf Gemeinden über 10 000 Einwohner.

⁷ VO-Entw. § 3: „Das Umherziehen von Zigeunern in der Grenzzone ist verboten.“

⁸ VO-Entw. § 4: Erfordernis besonderer Genehmigungen für die Gewerbeausübung durch Ausländer in der Grenzzone.

⁹ ReichsgewerbeO vom 21. 6. 1869 i.d.F. vom 26. 7. 1900 (RGL. I S. 871).

¹⁰ VO-Entw. § 5 lautete: „(1) Alle Personen über 15 Jahre, die sich in einem Streifen aufhalten, der 1000 m Breite längs der Reichsgrenze im Inland verläuft, müssen, wenn sie dem Paßzwang unterliegen, einen gültigen Paß oder Paßersatz, sonst einen von einer deutschen Behörde ausgestelltten mit Lichtbild versehenen Ausweis über ihre Person bei sich führen. Dies gilt nicht für die Küstengrenze an der Nordsee und Ostsee und für Binnenseegrenzen.

(2) Die Grenzpolizeibehörden können die Breite des Grenzstreifens verringern oder für bestimmte Personengruppen oder im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen des Abs. 1 zulassen.“

unmittelbarer Nähe der Reichsgrenze auf die Ausweispflicht nicht verzichtet werden kann. In Friedenszeiten genügt die vorgesehene Pflicht zur Mitführung eines amtlichen Lichtbildausweises in einem Streifen von 1000 m Breite längs der Reichsgrenze, während im Kriegsfall die gleiche Pflicht für die gesamte Grenzzone vorzuschreiben sein wird. Die Grenzbevölkerung ist in ihrer Mehrzahl mit den Ausweisen des kleinen Grenzverkehrs versehen, die übrigen Reisenden, die sich in das Grenzgebiet begeben, müssen sich vor Antritt der Reise mit einem amtlichen Lichtbildausweis versehen, was durch die demnächst erfolgende Einführung der Kennkarte¹¹ erleichtert werden wird. Um den verschiedenartigen örtlichen Verhältnissen, die namentlich in Gebieten, die unmittelbar bis an die Reichsgrenze bebaut sind, im Interesse der ansässigen Grenzbewohner Ausnahmen notwendig machen, Rechnung zu tragen, sind die Grenzpolizeibehörden ermächtigt, in gewissem Umfang Erleichterungen zuzulassen.

*Zu § 6*¹²

Die Grenzüberwachung wird häufig dadurch erschwert und behindert, daß unmittelbar bis an die Reichsgrenze gebaut wird. Das Fehlen einheitlicher reichsrechtlicher Bestimmungen auf diesem Gebiet hat sich für die Grenzüberwachung als nachteilig erwiesen. Künftig soll unmittelbar an der Reichsgrenze ein Grenzstreifen von der Bebauung frei bleiben. Soweit in einzelnen Gegenden bisher – namentlich in geschlossenen Ortschaften, die durch die Reichsgrenze durchschnitten werden – bis unmittelbar an die Grenze gebaut worden ist, wird die vorgesehene Bestimmung nicht zur Anwendung kommen. Unberührt bleiben die zwischenstaatlichen Vereinbarungen, die an bestimmten Teilen der Reichsgrenze eine Bebauungsfreiheit in einer bestimmten Entfernung von der Reichsgrenze vorsehen.

*Zu § 7*¹³

Die Grenzpolizeibehörden werden angewiesen werden, bei Übertretungen des § 5 der Verordnung (Ausweispflicht) nur dann strafend einzuschreiten, wenn ein grenzpolizeiliches Interesse an der Bestrafung besteht. Von einer Bestrafung soll insbesondere dann abgesehen werden, wenn Zuwiderhandlungen aus Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse begangen worden sind.

*Zu § 8*¹⁴

§ 2 der Verordnung tritt für den im Lande Österreich liegenden Teil der Grenzzone erst in Kraft, sobald die Reichsmeldeordnung vom 6. 1. 1938¹⁵ auf das Land Österreich ausgedehnt worden ist¹⁶.

¹¹ Aufgr. der VO über Kennkarten vom 22. 7. 1938 (RGBl. I S. 913); Näheres s. bereits ARH III, Nr. 191 Anm. 14.

¹² VO-Entw. § 6: „(1) Bauten, durch welche die Grenzüberwachung beeinträchtigt werden könnte, dürfen in der Nähe der Reichsgrenze nicht errichtet werden.

(2) Bauten, Bäume, Hecken, Sträucher und sonstige Gegenstände in der Nähe der Reichsgrenze, die die Grenzüberwachung behindern, sind auf Verlangen der Grenzpolizeibehörde ganz oder teilweise zu entfernen. Entschädigungsansprüche bestehen nur im Rahmen des geltenden Entschädigungsrechtes.“

¹³ VO-Entw. § 7 belegte vorsätzl. oder fahrlässige Zuwiderhandlung gegen die §§ 3–5 mit Geldstrafe bis 150 RM oder Haft bis zu sechs Wochen, „soweit nicht eine schwerere Strafe verwirkt ist“.

¹⁴ Inkrafttreten der VO mit dem Tag der Verkündung, ausgenommen Österreich.

¹⁵ RGBl. I S. 13, 204; vgl. ARH III, Nr. 191 Anm. 13.

¹⁶ Zum Fortgang: In der Besprechung des Entw. im HA Sipo am 4. 8. 1938 unter Vorsitz von MDgt. Best regte der Vertreter des RIM selbst an, doch möglichst „von einer zusammenfassenden GrenzzonenVO abzusehen und die darin vorgesehenen Maßnahmen einzeln zu treffen, da er befürchte, daß die Zusammenfassung in einer ausdrücklich als GrenzzonenVO bezeichneten VO geeignet sei, die Kriegspsychose zu steigern“. Vm. MR Ruppert/RJuM in: R 3001/20200, Bl. 10. Mit Einverständnis des OKW wurde deshalb auf den Erlaß der VO verzichtet, der Umfang der Grenzzone jedoch mit geheimem RdErl. des RIM vom 20. 9. 1938 (gez. i. V. Himmler) bekanntgemacht und pauschal „Sonderanweisungen“ für diese Zone vorbehalten; ebd. Bl. 12–14. Eine Neufassung dieses Erlasses, welche die seitherigen Gebietsänderungen berücksichtigte, erging am 15. 8. 1939 (ebd. Bl. 25–28), und am 18. 8. legte der RIM den Ressorts Geheim-Entw. einer revid. GrenzzonenVO vor (ebd. Bl. 31 f.): Sie sollte bei Kriegsausbruch sofort in Kraft gesetzt werden und wurde am 2. 9. 1939 ausgefertigt (RGBl. I S. 1578); Abschrift: R 43 II/126, Bl. 221–225.

Zitierhinweis

Nr. 174 Begründung des Entwurfs einer Grenzzonenverordnung. 28. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d174>